

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2159/2530

นาย อม ร อุดมศ รี รุ่งเรือง
นาย เชี่ยวตง แซ่จู้

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 18, มาตรา 61

น. ทนายโจทก์เป็นผู้ลงชื่อในคำฟ้องแทนโจทก์และตามคำฟ้องผู้ยื่นฟ้องรอฟังคำสั่งอยู่ ถ้า ไม่รอให้ถือว่าทราบแล้ว เมื่อศาลชั้นต้นมีคำสั่งในวันยื่นฟ้องว่า น. ลงชื่อเป็นโจทก์โดยมิได้ลงชื่อคำรับเป็นทนายความในใบแต่ง ทนายความ ให้แก้ไขภายใน 7 วันนับแต่วันมีคำสั่งแต่ทนายโจทก์ไม่รอฟังคำสั่งในวันนั้นก็ถือว่าทนายโจทก์ได้ทราบคำสั่งแล้ว ฉะนั้นเมื่อทนายโจทก์มิได้ลงชื่อในคำรับเป็นทนายความภายในระยะเวลาที่ศาลกำหนด ศาลชอบที่จะมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องและจำหน่ายคดีจากสารบบความเสียได้ การตั้งทนายความตาม ป.วิ.พ. มาตรา 61 ต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อตัวความและทนายความ ตามแบบพิมพ์ใบแต่ง ทนายความกำหนดให้ผู้ที่รับเป็นทนายความลงลายมือชื่อไว้ในคำรับทนายความด้วยเมื่อทนายโจทก์ยื่นใบแต่ง ทนายความต่อศาลพร้อมคำฟ้อง แต่ไม่มีลายมือชื่อในคำรับเป็นทนายความ มีแต่ลายมือชื่อที่รับรองลายมือชื่อโจทก์เท่านั้นจะถือว่าทนายโจทก์ได้รับเป็นทนายความโดยปริยายแล้วหาได้ไม่.

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระเงินตามเช็คพร้อมด้วยดอกเบี้ยแก่โจทก์

ศาลชั้นต้นตรวจคำฟ้องแล้ว เห็นว่านายนิพนธ์ เร่งสงวนวงษ์ทนายโจทก์มิได้ลงชื่อในคำรับเป็นทนายความในใบแต่งตั้งทนายความ มีคำสั่งให้นายนิพนธ์ลงชื่อในคำรับเป็นทนายความภายใน 7 วัน โจทก์ก็ไม่แก้ไขภายในเวลาที่ศาลกำหนด จึงมีคำสั่งไม่รับคำฟ้อง คืบค่าขึ้นศาลทั้งหมดแก่โจทก์ และให้จำหน่ายคดีจากสารบบความ

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "โจทก์ฎีกาว่าที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ทนายโจทก์แก้ไขข้อบกพร่องที่ทนายโจทก์มิได้ลงชื่อในคำรับเป็นทนายความในใบแต่งตั้งทนายภายในกำหนด โจทก์ไม่ได้มีเจตนาเพิกเฉยที่จะไม่ดำเนินการตามคำสั่งของศาลแต่อย่างใด คดีนี้เมื่อโจทก์ยื่นฟ้องแล้วได้วางเงินค่าส่งหมาย และได้ติดตามคดีทราบว่ายังไม่มีรายงานการส่งหมาย จนกระทั่งวันที่ 3 มิถุนายน 2528 จึงทราบว่าศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้จำหน่ายคดีของโจทก์เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2528 เหตุที่ทนายโจทก์มิได้จัดการลงชื่อในคำรับเป็นทนายความตามที่ศาลชั้นต้นกำหนด เพราะทนายโจทก์ไม่ทราบคำสั่งของศาลนั้น เห็นว่า นายนิพนธ์ เร่งสงวนวงษ์ ทนายโจทก์เป็นผู้ลงชื่อในคำฟ้องแทนโจทก์ และตามคำฟ้องผู้ยื่นฟ้องรอฟังคำสั่งอยู่ ถ้าไม่รอให้ถือว่าทราบแล้ว เมื่อศาลชั้นต้นมีคำสั่งในวันยื่นฟ้องว่านายนิพนธ์ เร่งสงวนวงษ์ ลงชื่อเป็นโจทก์โดยมิได้ลงชื่อคำรับเป็นทนายความในใบแต่งตั้งทนายความ ให้แก้ไขภายใน 7 วันนับแต่วันมีคำสั่ง เมื่อทนายโจทก์ผู้ยื่นฟ้องไม่รอฟังคำสั่งในวันนั้น ก็ต้องถือว่าทนายโจทก์ได้ทราบคำสั่งแล้ว และทนายโจทก์มิได้ลงชื่อในคำรับเป็นทนายความภายในระยะเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องและจำหน่ายคดีจากสารบบความนั้นชอบแล้ว

ที่โจทก์ฎีกาว่า ในใบแต่งตั้งทนายความ โจทก์ได้ระบุชื่อนายนิพนธ์ เร่งสงวนวงศ์ เป็นทนายความของโจทก์ และทนายโจทก์ได้ลงลายมือชื่อรับรองลายมือชื่อโจทก์ไว้แล้ว และคำรับเป็นทนายความในใบแต่งตั้งทนายความก็ปรากฏชื่อนายนิพนธ์ เร่งสงวนวงศ์ เป็นทนายความตามใบอนุญาตที่ระบุไว้ ถือได้โดยประยายว่านายนิพนธ์ได้รับเป็นทนายความให้โจทก์แล้วนั้น เห็นว่า การตั้งทนายความตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 61 ต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อตัวความและทนายความ ตามแบบพิมพ์ใบแต่งตั้งทนายความกำหนดให้ผู้ที่รับเป็นทนายความลงลายมือชื่อไว้ในคำรับเป็นทนายความด้วย ซึ่งเป็นรายการหนึ่งที่ทนายโจทก์จะต้องลงลายมือชื่อในคำรับเป็นทนายความ เมื่อนายนิพนธ์ยื่นใบแต่งตั้งทนายความต่อศาล พร้อมคำฟ้องและไม่มีลายมือชื่อของนายนิพนธ์ ในคำรับเป็นทนายความตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวจะถือว่านายนิพนธ์ได้รับเป็นทนายความโจทก์โดยปริยายแล้วหาได้ไม่ ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วยคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกาให้เป็นพับ.

(สุทิน นนทแก้ว-สหัส สิงหวิริยะ-เสวก จันทร์ผ่อง)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ